

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6331/2534

นาย อนุ พงษ์ บุญญสิริ กับพวก
นาย บุญ สม สุธี วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1312

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1312 เฉพาะตัวโรงเรือนที่สร้างรุกล้ำที่ดินของผู้อื่นโดย
สุจริตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครอง สิ่งอื่น ๆ ที่มีโรงเรือนแม้จะ
สร้างขึ้นโดยสุจริตก็หาได้รับความคุ้มครองด้วยไม่.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยก่อสร้างรั้วและขายคาโรงเรือนรุกล้ำที่ดินโจทก์ ขอให้จำเลยรื้อถอน โจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมต่อมาโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องว่า จำเลยสร้างรั้วคอนกรีตขึ้นใหม่กับวางท่อน้ำทิ้งไว้นอกรั้วล้ำเข้ามาในแนวเขตที่ดินของโจทก์ เป็นการจงใจทำผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้บังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

จำเลยคัดค้านว่า จำเลยทำรั้วตามแนวเขตที่เจ้าหน้าที่รังวัดไว้ระหว่างก่อสร้าง โจทก์ไม่เคยทักท้วงว่าจำเลยสร้างรั้วรุกล้ำตรงที่ทำช่องติดบานประตูก็สร้างไม่ชิดแนวเขต ท่อน้ำทิ้งแม้จะวางนอกรั้วแต่ก็ยังอยู่ในแนวเขตที่ดินของจำเลย จำเลยมิได้เจตนาฝ่าฝืนสัญญาประนีประนอมยอมความ

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ววินิจฉัยว่า รั้วคอนกรีตที่จำเลยสร้างขึ้นใหม่เฉพาะส่วนที่
แลงด้วยหมึกสีดำตามแผนที่พิพาท หมายเลข 1 รุกล้ำแนวเขตตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ แต่จำเลยสร้างขึ้นโดยสุจริตจึงไม่ต้องรื้อ รั้วส่วนอื่นและทอ
ระบายน้ำจำเลยมิได้สร้างและวางรูก้ำ การทำช่องติดบานประตูรั้วของจำเลยผิด
สัญญาประนีประนอมยอมความ มีคำสั่งให้จำเลยสร้างรั้วไปจนสุดที่หลักเขต 3453
โดยไม่มีช่องประตู และให้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 4 ต่อไปจน
ครบคำขอข้ออื่นของโจทก์ให้ยก

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรื้อถอนรั้วที่สร้างรูก้ำออกไปจากที่ดิน
ของโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาขึ้นมาสู่ศาลฎีกา ตามฎีกาของจำเลยแต่เพียง
ว่า จำเลยได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312
จึงไม่ต้องรื้อถอนรั้วพิพาทที่สร้างรูก้ำที่ดินของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1312 เฉพาะตัวโรงเรือนที่สร้างรูก้ำที่ดินของผู้อื่น
โดยสุจริตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครอง สิ่งอื่น ๆ ที่มีใช้โรงเรือนแม้จะ
สร้างขึ้นโดยสุจริตก็หาได้รับความคุ้มครองด้วยไม่ เช่นนี้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้
จำเลยรื้อถอนรั้วพิพาทส่วนที่รูก้ำออกไปจากที่ดินของโจทก์จึงชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ